

1500793-80.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500793-80.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500793-80.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2277358/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERALDO BATISTA BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

ERALDO BATISTA BARBOSA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de no dia 10 de outubro de 2021, por volta de 02h07, na Rua Azulão, 127, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, trazer com ele, a consumo, as seguintes drogas: 08 porções de maconha, com massa líquida de 11,8 gramas, 28 porções de cocaína, com massa líquida de 6,3 gramas, além de quarenta reais, drogas prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (fls. 168/169) e o réu citado (fls. 188).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime, alertando ser o réu reincidente (fls.

197/200).

A Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. O acusado seria usuário de drogas e confirmou que as pedras de crack seriam suas, mas para o seu uso. Negou que as drogas tivessem destinação para terceiros, não traficava. Não houve flagrante de venda, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Para o caso de condenação, pena mínima (fls. 211/213).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Ao ser preso em flagrante, o réu alegou que era usuário de drogas. Na data, exercia a função de "avião". Receberia determinada quantia em dinheiro para exercer tal função (fls. 15).

Em Juízo se retratou. Garantiu que seria perseguido pelos Guardas, sempre o abordavam, inclusive já chegaram a invadir a sua casa, enquanto segurava a sua filha no colo. Era usuário de drogas (crack) desde o ano de 2005 ou 2006. Na data, foi até a esquina da rua onde morava para comprar drogas. Na hora em que a guarnição apareceu, a pessoa que vendia os entorpecentes correu. Seguiu rumo à sua casa, quando foi abordado. Localizaram em seu poder vinte e oito pedras de crack e R\$ 40,00. Admitia que estava com essa droga, mas destinada ao seu uso. Negou que estivesse traficando. Apenas tomou conhecimento de que tinha maconha na Delegacia. Não reconhecia a maconha apreendida. Usava crack até clarear o dia. Os fatos ocorreram durante a madrugada. Em poucas horas, teria usado as vinte e oito pedras. Já conhecia os policiais que o abordaram. Trabalhava no ferro-velho. Morava sozinho, na Rua do Azulão. Possuía quatro filhos, a mãe deles morreu no parto e a avó materna cuidava dos seus filhos. Contribuía pagando pensão alimentícia. Comprou o crack por R\$ 140,00.

A negativa do réu não convence.

A testemunha Guarda Municipal Reginaldo Vagner Miranda se recordou de que patrulhavam pelo bairro Jardim dos Lírios, na Rua do Azulão X Rua das Violetas, local bastante conhecido pelo tráfico de drogas. Quando acessaram a Rua das Violetas, avistaram Eraldo. Ao ver a viatura, ele demonstrou certo nervosismo. O suspeito foi abordado na esquina da Rua do Azulão. Durante a revista, localizaram em suas mãos cinco porções de maconha. Lançadas ao solo, encontraram outras três porções. Dentro das suas vestes íntimas, localizaram um kit de drogas, contendo vinte e oito pedras de crack, além da quantia de R\$ 40,00. Eraldo era pessoa bastante conhecida nos meios policiais pela prática do tráfico. Inicialmente, ele tentou oferecer resistência para inibir a equipe de conduzi-lo até a Delegacia. Posteriormente, na unidade policial, ele assumiu que vendia a pedra de crack pelo valor de R\$ 10,00 e a maconha por R\$ 5,00.

Susemar Belarmino da Silva, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que estavam em patrulhamento pela Rua Azulão quando avistaram Eraldo. O suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e tentou sair. Ele foi abordado. Encontraram cinco porções de substâncias que aparentavam ser maconha em suas mãos e três jogadas no chão. Realizaram revista pessoal e localizaram dentro da cueca do acusado um frasco, contendo vinte e oito pedras de crack e a quantia de R\$ 40,00. Indagado, alegou que vendia a maconha pelo valor de R\$ 5,00 e a pedra por R\$ 10,00.

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico, na medida em que o réu trazia com ele drogas, em porções diversas, assim como variadas espécies, algumas dispensadas ao solo na iminência de ser abordado pela Guarda Municipal. A quantidade, variedade e disposição, a par da confissão na fase policial, não permite inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico.

Houve mesmo confissão pronta no inquérito, ainda que alegasse o réu exercesse apenas a função de levar a droga (avião).

Ele já era conhecido nos meios policiais pela prática exatamente de tráfico. Na data, tinha com ele expressiva quantidade de drogas, a par de ter dispensado outro tanto. Também dinheiro, sem origem lícita provada, estando o réu em local tido e

havido como de venda de drogas.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que trazia com ele, drogas para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos guardas civis, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele a conduta de trazer com ele, para esse fim.

Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga e depoimentos dos guardas civis municipais.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse

servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Sequer fez prova da versão exculpatória, como lhe incumbia.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação (fls. 46/47), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 201/203).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu possui maus antecedentes (cita-se, por exemplo, condenação no Processo nº 0010625-56.2011.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 § 4º, I c.c Art. 14 "caput", II ambos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/04/2013).

Aumento a pena base, pelos maus antecedentes, fixando-a em seis anos de reclusão e seiscientos dias-multa.

Na segunda fase, é também multirreincidente (vg. Processo nº 0006246-

28.2018.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 § 4º, II c/c Art. 14, II c/c Art. 61 "caput", I c/c Art. 65 "caput", III, "d" todos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/08/2019; Processo nº 0005398-46.2015.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 § 4º, I, IV c/c Art. 61 "caput", I, do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/04/2017 e Processo nº 3008820-46.2013.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 "caput" do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/04/2017).

Exaspero a sanção em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra ERALDO BATISTA BARBOSA, condenando-o às penas de sete (07) anos de reclusão, regime inicial fechado e setecentos (700) dias-multa, piso, mínimo da Lei de Drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade

(fls. 150).

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

O réu foi preso em flagrante, teve a prisão preventiva decretada e agora, sentenciado o processo, interessa a prisão para a eficaz aplicação da lei penal. Não faz jus a recorrer em liberdade, então, pois decretada a prisão preventiva, permanece preso pelo processo. Interessa a prisão para a eficaz aplicação da lei penal, deslustrando as circunstâncias judiciais e a reincidência múltipla qualquer abono para que em liberdade permaneça ou recorra, previsível a possibilidade de reiteração delitiva.

Recomende-se.

Constatada a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, não se vislumbra constrangimento ilegal na negativa do recurso em liberdade. Afinal, o encerramento da instância ordinária torna temerário desconstituir a custódia cautelar de Paciente preso desde o início da instrução, por decreto prisional devidamente fundamentado. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 282.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 29/05/2014).

De fato, tanto no C. STF quanto no C. STJ, orientam-se no sentido de que o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, não tem direito de apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar (cf: HC 333.703/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015 e HC 276.885/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 17 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA